

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2125/2539

นาย สุรเวทย์ กฤษณะเศรษฐี
นาย วลวิทย์ ศิริวัฒนา

จำเลย
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1719

ป.ที่ดิน มาตรา 82

โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของป. ย่อมมีสิทธิเข้าจัดการที่ดินเฉพาะส่วนที่เป็นมรดกของป. เพื่อนำมาแบ่งแก่ทายาทและขอจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกของป. ในโฉนดที่ดินมรดกได้ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 82 โดยต้องนำโฉนดที่ดินมาแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินด้วยเมื่อโฉนดที่ดินอยู่ในความครอบครองของจำเลยโจทก์มีสิทธิเรียกให้จำเลยส่งมอบโฉนดได้ที่จำเลยอ้างว่าจำเลยยังจัดการมรดกของอ. ในที่ดินดังกล่าวไม่เสร็จก็ดีไม่ใช่เหตุที่จะลบล้างสิทธิของโจทก์ให้จำเลยไม่ต้องส่งมอบโฉนดที่ดินแก่โจทก์แต่เมื่อโจทก์ดำเนินการจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกเสร็จแล้วต้องมอบโฉนดที่ดินคืนแก่จำเลยตามเดิม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนางประกายกฤษณะเศรษฐี ที่ดินโฉนดเลขที่ 2647 มีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม 5 คนคือ จำเลย นายปรีดา ศิริวัฒนา นางสุนทรี หังสสุต และนางประกายกฤษณะเศรษฐี เจ้ามรดก โดยจำเลยเป็นผู้ครอบครองโฉนดที่ดินดังกล่าว โจทก์มีความประสงค์จะแบ่งปันที่ดินซึ่งเป็นมรดกของนางประกาย

โกยให้แก่ทายาทของนางประโกย จึงแจ้งให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินดังกล่าวแต่
จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 2647 ให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า นางประโกยเป็นบุตรของนายโอภาสหรือแดงซ้อย ศิริวัฒนา
และเป็นน้องสาวของจำเลย นายโอภาสถึงแก่ความตายเมื่อปี 2505 จำเลยและนาง
จำเริญ วิโรจน์ไตรรัตน์เป็นผู้จัดการมรดกของนายโอภาส ต่อมานางจำเริญถึงแก่
ความตายการจัดการมรดกของนายโอภาสยังไม่เสร็จสิ้น จำเลยในฐานะพี่คนโตและ
เป็นผู้จัดการมรดกเป็นผู้เก็บโฉนดที่ดินและดำเนินการแบ่งแยกที่ดินตามข้อตกลงต่อ
นางประโกยถึงแก่ความตาย นางประโกยยืมโฉนดที่ดินเลขที่ 2615 จากจำเลยแล้ว
ไม่ส่งคืน จำเลยทวงถามทายาทของนางประโกยและโจทก์ให้ส่งมอบโฉนดที่ดินดัง
กล่าวคืนเพื่อนำไปดำเนินการแบ่งแยกพร้อมกับที่ดินตามโฉนดเลขที่ 2647 แต่ทายาท
ของนางประโกยและโจทก์เพิกเฉย เมื่อยังไม่ส่งมอบโฉนดที่ดินดังกล่าวคืนแก่จำเลย
เพื่อนำไปแบ่งแยกตามข้อตกลงที่นางประโกยทำไว้กับจำเลย โจทก์ก็ยังไม่มียุติ
ฟ้องเรียกให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 2647 แก่โจทก์
เพื่อจดทะเบียนลงชื่อโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางประโกย กฎกระทรวง
เจ้ามรดก เสร็จแล้วให้โจทก์คืนโฉนดดังกล่าวให้แก่จำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยต้องส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 2647 ให้แก่โจทก์หรือ
ไม่ เห็นว่า จำเลยและนางประโกยกับพวกอีก 2 คนต่างก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม

ในที่ดินโฉนดเลขที่ 2647 เมื่อนางประโกยถึงแก่ความตาย โจทก์ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนางประโกยย่อมมีสิทธิเข้าจัดการที่ดินโฉนดเลขที่ 2647 เฉพาะส่วนที่เป็นมรดกของนางประโกยเพื่อนำมาแบ่งปันให้แก่ทายาทของนางประโกยโจทก์จึงมีสิทธิขอจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกของนางประโกยในโฉนดที่ดินเลขที่ 2647 ซึ่งเป็นหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 82 และเนื่องจากบทกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้โจทก์ต้องนำโฉนดที่ดินเลขที่ 2667 มาแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินด้วย เจ้าพนักงานที่ดินจึงจะดำเนินการจดทะเบียนให้ตามคำขอได้ โจทก์ย่อมมีความจำเป็นต้องใช้โฉนดที่ดินไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินเมื่อโฉนดที่ดินเลขที่ 2647 อยู่ในความครอบครองของจำเลยเช่นนี้โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 2647 ให้แก่โจทก์เพื่อนำไปดำเนินการดังกล่าวได้ ที่จำเลยอ้างว่าโจทก์ไม่ยอมมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 2615 ตำบลบางปรอก (บางโพเหนือฝั่งใต้)อำเภอเมืองปทุมธานี (เขียงราก) จังหวัดปทุมธานี คืนแก่จำเลยเพื่อนำไปแบ่งตามข้อตกลงที่นางประโกยทำไว้กับจำเลยก็ดีจำเลยยังจัดการมรดกของนายโอภาสไม่เสร็จก็ดี ไม่ใช่เหตุที่จะมาลบล้างสิทธิของโจทก์ให้จำเลยไม่ต้องส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 2647 แก่โจทก์ จำเลยจึงต้องส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 2647ให้แก่โจทก์ แต่เมื่อโจทก์ดำเนินการจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกเสร็จแล้วก็ให้มอบโฉนดที่ดินเลขที่ 2647 คืนแก่จำเลยตามเดิมที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ดุสิต เพชรปลุก-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ทวิชัย เจริญบัณฑิต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

หากทรัพย์สินอันเป็นมรดกสิ่งเดียวกัน เกิดกรณีมีผู้จัดการมรดกต่างกองมรดกกัน แสดงสิทธิเพื่อขอจัดการทรัพย์สินเดียวกันนั้นบุคคลผู้มีฐานะเป็นผู้จัดการมรดกต่างมีสิทธิจัดการทรัพย์สินอันเป็นมรดกได้เท่ากัน ส่วนผู้จัดการมรดกคนใดจะมีสิทธิจัดการทรัพย์สินอันเป็นมรดกได้ก่อน ต้องพิจารณาตามความจำเป็นแต่ละกรณี ทั่วไปว่า สิ่งใดจำเป็นต้องทำก่อนและสิ่งใดจำเป็นต้องทำหลัง แต่หากเป็นกรณีกองมรดกกองหนึ่งมีผู้จัดการมรดกหลายคนทุกคนต้องร่วมกันจัดการทรัพย์สินมรดกเว้นแต่จะมีข้อกำหนดไว้เป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1715 และ มาตรา 1726 ประจัน ชอบทางศิลป์